



Assunto: Revisão Quinquenal - EVTEA - Implantação de Proteção aos Pilares da Ponte do Vão Móvel - BR-290/RS - Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018.

4. Avalia-se a pertinência da solicitação apresentada pela Concessionária ViaSul, da autorização de realização de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) referente à proteção aos pilares da Ponte do Vão Móvel, conforme NOTA TÉCNICA SEI Nº 2126/2025/COGIP/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 30396280), a qual apresenta as solicitações a serem incluídas em Revisão Quinquenal, constantes do procedimento de Levantamento de Necessidades tratado no âmbito do processo nº 50500.025212/2024-12, relativo ao [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#).

5. Para tanto, serão analisados a motivação e o mérito da solicitação, a previsão contratual e normativa aplicável, além de se avaliar os requisitos necessários à viabilização da proposta, bem como o mecanismo adequado para a efetivação da alteração contratual e a eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#).

3. HISTÓRICO PROCESSUAL

6. A tabela a seguir apresenta histórico com as principais tratativas relacionadas ao projeto em tela:

Tabela 2 - Histórico processual do Processo nº 50500.020557/2025-61

ITEM	DOCUMENTO	Nº SEI	DATA	DESCRIÇÃO
1	ANTT - Ofício 12534	31354723	15/04/2025	A COGIN solicita apresentação de avaliação técnica, informações e documentos relacionados aos respectivos custos relacionados e as informações e documentações conforme disposto nas normativas vigentes.
2	Carta VS-ADC25 288	31935332	05/05/2025	A Concessionária, em resposta ao ofício, encaminha a proposta quanto à necessidade de implantar proteções nos pilares da Ponte do Vão Móvel (BR-290/RS), adicionalmente, a concessionária sugere que se avalie um traçado alternativo à ponte atual, dada sua vulnerabilidade a bloqueios durante operações de içamento ou emergências.

4. REFERÊNCIAS CONTRATUAIS E NORMATIVAS

7. Apresenta-se a seguir as referências contratuais e normativas consideradas na presente análise, sendo que os excertos necessários serão transcritos no momento oportuno.

- [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#), e respectivo [Programa de Exploração da Rodovia - PER](#);
- [Resolução ANTT nº 5.950/2021](#): Aprova a primeira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa às diretrizes gerais aplicáveis aos contratos de concessão de infraestrutura rodoviária, sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres;
- [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#): Aprova a segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa a bens, obras e serviços, aplicável aos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da ANTT;
- [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#): Aprova a terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa à gestão econômico-financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres; e
- [Instrução Normativa ANTT nº 18/2023](#): Disciplina o procedimento do reajuste e das revisões ordinárias e extraordinárias, no âmbito dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob gestão da ANTT.

5. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

8. Com o início da vigência da [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#) (RCR3), instituiu-se o processo de Levantamento de Necessidades como um processo periódico, voltado a verificar as necessidades de atualização dos contratos de concessões de rodovias federais. Tal processo, conta com a participação da sociedade, entidades interessadas, municípios e estados, concessionária e ANTT, por meio de realização de reunião participativa, onde são coletadas as contribuições dos interessados.

9. Diante de tal regramento, a GEGIR iniciou o procedimento do Levantamento de Necessidades relativo ao [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#), conforme as tratativas elencadas no processo nº 50500.025212/2024-12. Como resultado da realização da(s) reunião(ões) participativa(s) e do prazo regimental de suas respectivas contribuições enviadas pelos diferentes interessados, lavrou-se a Nota Técnica SEI nº 475/2025/COGIP/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 29063377), consolidando todas as propostas consideradas aptas ao final do processo de Levantamento de Necessidades.

10. Ato contínuo, foi lavrada a Nota Técnica SEI nº 2126/2025/COGIP/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 30396280) que consolida sugestão de encaminhamento dos pleitos a partir de critérios relativos à natureza, conveniência e/ou oportunidade de sua inclusão ao contrato de concessão e seu enquadramento dentro dos diversos dispositivos de inclusão e ajuste contratual (revisão ordinária, extraordinária, quinquenal, termo de ajustamento de conduta e termo aditivo).

11. Por fim, considerando a competência regimental definida no art. 25 da [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#), mediante o Despacho COGIR (SEI nº 30998982), os referidos pleitos foram encaminhados para análise de mérito desta COGIN.

6. ANÁLISE TÉCNICA

6.1. PROPOSTA

12. A solicitação de implantação de estruturas de proteção aos pilares da Ponte do Vão Móvel, localizada na BR-290/RS foi motivada por evento ocorrido em 29 de novembro de 2020, gerando danos à sua integridade e interrupção total do tráfego rodoviário na BR-290/RS. O sinistro foi registrado no âmbito do Processo SEI nº 50500.070218/2020-11.

13. Inicialmente, por meio da Carta s/n (SEI nº 3754980), de 13/07/2020, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul – FIERGS apresentou manifestação, solicitando providências para mitigar o risco de novos acidentes com embarcações que trafegam sob a estrutura da Ponte do Vão Móvel, conforme abaixo:

"Recentemente, a ponte do Guaíba teve um de seus pilares atingido por uma embarcação da navegação interior, cujo dano afetou o içamento do vão móvel por alguns dias e, por consequência, inviabilizou a travessia de navios que transportavam insumos e/ou produtos com origem ou destino nas indústrias de nosso estado, causando atrasos e perdas consideráveis na sua produção, além de prejuízos aos armadores que tiveram que arcar com os custos de paralisação dos seus navios que ficaram fundeados em diferentes locais."

[...]

"Diante do exposto, vimos por meio desta solicitar que sejam tomadas medidas urgentes para a implementação de soluções técnicas adequadas para a construção de estruturas náuticas de proteção aos pilares dos vãos navegáveis das duas pontes do Guaíba, de forma a evitar danos aos mesmos por ocasião de eventuais abaloamentos de embarcações que utilizam a citada hidrovia."

14. Desta forma, a implantação de estruturas de proteção aos pilares da Ponte do Vão Móvel, localizada na BR-290/RS será avaliada mediante a inclusão de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) na revisão quinquenal da Concessionária CCR ViaSul.

15. Ademais, a Nota Técnica SEI nº 1880/2024/COGIP/GEGR/SUROD/DIR-ANTT (SEI nº 22136831) apresenta as contribuições enviadas, no processo de Levantamento de Necessidades, relacionadas ao assunto em tela, conforme abaixo:

VI.E.xxii. Implantação de Proteção aos Pilares da Ponte do Vão Móvel:

A Concessionária informa acerca da presente proposta, apresentada como recomendação pela Comissão Tripartite do Sistema Rodoviário em referência no ano de 2023. Compulsando-se os autos do Processo nº 50500.070218/2020-11, observa-se que a Diretoria Geral da Agência, mediante o Ofício SEI nº 11681/2021/DG/DIR-ANTT (SEI nº 6252894), de 28/04/2021, informa o que segue, acerca do presente assunto, à Secretaria Nacional de Transportes Terrestres - SNTT, in verbis:

4. Observa-se que o PER, quando se refere à Ponte do Guaíba, não faz qualquer menção a estruturas náuticas de proteção dos pilares e, assim sendo, o posicionamento da área técnica é de que a obra solicitada não faz parte do escopo do contrato de concessão.

5. A SUROD destacou, também, que a VIASUL já foi provocada pelos atores locais quanto à obra de proteção, e que, em estimativa ainda preliminar, a concessionária avaliou que o custo seria da casa de milhões de reais e que a real necessidade da intervenção demandaria estudos mais aprofundados.

6. Assim, em conformidade com a manifestação técnica, considerando que não há previsão contratual em relação ao investimento solicitado pela FIERGS, de acordo com a regulação setorial e com o contrato de concessão, a referida intervenção demandaria repactuação em sede de revisão quinquenal. (Grifou-se)

Desta forma, por ser assunto relacionado a questões referentes à alteração e/ou otimização contratual, a presente proposta será considerada nesta fase do processo levantamento de necessidades.

VI.E.xxvii. Implantação de Proteção aos Pilares da Ponte do Vão Móvel - Rodovia BR-290/RS:

A COROD-Sul apresenta a referida proposta.

Constata-se que o presente pleito trata-se do mesmo tratado no item VI.E.xxii. desta Nota Técnica.

Desta forma, por ser assunto relacionado a questões referentes à alteração e/ou otimização contratual, a presente proposta será considerada nesta fase do processo levantamento de necessidades.

16. Isto posto, por tratar-se de matéria relacionada a alterações contratuais, constata-se a existência de fundamentação para a apreciação de mérito da demanda em questão, ressaltando-se que os demais aspectos pertinentes serão oportunamente analisados nos tópicos subsequentes.

6.2. MANIFESTAÇÃO DAS ÁREAS ENVOLVIDAS

17. A Concessionária das Rodovias Integradas do Sul S.A. - CCR ViaSul, em resposta ao OFÍCIO SEI nº 12534/2025/COGIN/GEGR/SUROD/DIR-ANTT (SEI nº 31354723), manifesta-se com relação à implantação de estruturas de proteção junto aos pilares da ponte do vão móvel, considerando o risco de eventuais danos ou colisões acarretarem o bloqueio da travessia. A Concessionária ainda reforça que tal pleito apresentado pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS) e encabeçado por demais stakeholders do transporte hidroviário, foi apresentado na Comissão Tripartite da ViaSul (conforme processo SEI nº 50500.025017/2023-10), bem como já havia sido objeto de tratativas junto à Agência no início da concessão da ViaSul, considerando o sinistro ocorrido à época.

18. Após tratativas e análises realizadas, por meio do Parecer 57 (SEI nº 5108342), a Coordenação de Projetos e Estudos de Rodovias - CPROJ, concluiu que:

"Diante do exposto, considerando que a implantação de dispositivos de proteção de pilares em pontes é normalmente onerosa, podendo, ainda, reduzir a seção navegável sob a ponte, entende-se que a análise quanto à obrigatoriedade ou não de se prever tais dispositivos na ponte do rio Guaíba requer o conhecimento do projeto quanto à previsão de cargas excepcionais, assim como a avaliação de suas condições estruturais atuais, de modo a verificar a viabilidade técnico-econômica de construção dos dispositivos."

19. Através do Despacho (SEI nº 5310104), a Gerência de Fiscalização e Investimentos de Rodovias - GEFOP informa que a Concessionária, por meio da Carta VS-ADC nº 049/2021 (SEI ANTT 5052285), de 22 de janeiro de 2021, assegurou que a ponte móvel, inserida originalmente na concessão, está coberta pelo seguro contratado pela concessionária, que indeniza a ViaSul no caso de colisão com embarcações na referida ponte. Com isso, a Concessionária concluiu que:

"Assim sendo, não vemos razões técnicas ou econômico-financeiras para que se construa estruturas de proteção dos pilares no vão navegável da ponte móvel do Guaíba, pois o patrimônio rodoviário não está susceptível à prejuízos em caso de colisão de embarcações nos pilares da ponte, por conta do seguro contratual da concessão, que permite a recomposição da referida obra-de-arte especial sem a oneração indevida dos usuários das rodovias do sistema rodoviário administrado pela Viasul."

20. Posteriormente, em atendimento à solicitação da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres – SNTT, a Diretoria Geral, por meio do Ofício nº 11681/2021/DG/DIR-ANTT (SEI nº 6252894), esclareceu que o Programa de Exploração da Rodovia – PER do Contrato de Concessão nº 01/2019, firmado com a Concessionária ViaSul, não contempla a execução de estruturas náuticas de proteção dos pilares da ponte. Assim, conforme destacado pela Superintendência de Infraestrutura Rodoviária – SUROD, a implantação das defensas não integra o escopo original do contrato, sendo necessária, portanto, sua eventual inclusão por meio de revisão contratual.

6.3. CONTRATO DE CONCESSÃO E ANEXOS

21. Apresentam-se, a seguir, os ditames contratuais que versam sobre a possibilidade de inclusão de investimentos mediante processo de Revisão Quinquenal.

22. O [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#) traz o seguinte:

9.1 Diretrizes de Execução das Obras e dos Serviços

9.1.1 A Concessionária deverá executar as obras e os serviços necessários ao cumprimento do objeto do Contrato, atendendo integralmente aos Parâmetros de Desempenho, ao Escopo, aos Parâmetros Técnicos e às demais exigências estabelecidas no Contrato e no PER, seguindo as normas, manuais e regulamentações ABNT, DNIT e ANTT vigentes.

[...]

9.1.2 A Concessionária deverá realizar:

(i) as obrigações de investimento constantes do PER, nos prazos indicados; e

(ii) todas as demais obras e intervenções necessárias ao cumprimento dos Parâmetros de Desempenho e demais Parâmetros Técnicos e Escopos estabelecidos no Contrato e no PER, nos prazos indicados.

[...]

9.1.9 Inclusões, exclusões ou alterações de obras e serviços, com exceção das hipóteses previstas nas subcláusulas 9.1.1(i), 9.3.6, 9.4, 9.6.2(ii) e 9.6.3, serão realizadas exclusivamente por meio de revisão quinquenal.

(i) São vedadas inclusões, exclusões ou alterações de obras e serviços fora das revisões quinquenais, exceto quando a sua execução se revelar imprescindível à segurança viária, devidamente motivada.

(ii) Inclusões ou alterações de obras e serviços que tenham comprovada repercussão sobre os custos de responsabilidade da Concessionária implicarão a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato por meio da utilização do Fluxo de Caixa Marginal.

[...]

17 Tarifa de Pedágio

[...]

17.6 Revisão Ordinária

17.6.1 Revisão ordinária é a revisão anual realizada pela ANTT por ocasião do reajuste tarifário, com o objetivo de incluir os efeitos de ajustes previstos neste Contrato, mediante aplicação do Fator C, do Fator D, do Fator A e do Fator E, e das adequações previstas no Fluxo de Caixa Marginal.

17.4.2 O Fator C será calculado e aplicado conforme a metodologia prevista no Anexo 6.

17.4.3 O Fator D, o Fator A e o Fator E serão calculados conforme os critérios indicados na subcláusula 21.6 e no Anexo 5.

[...]

17.7 Revisão Quinquenal

17.7.1 Revisão quinquenal é a revisão decorrente de alterações, inclusões, exclusões, antecipações ou postergações de obras serviços, com o objetivo de compatibilizar o PER com as necessidades apontadas por usuários, Concessionária e corpo técnico da ANTT, oriundas da dinâmica do Sistema Rodoviário.

17.7.2 Quinquenalmente, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato deverá ser submetida ao Processo de Participação e Controle Social da ANTT, a fim de garantir o direito de manifestação de todos os interessados.

17.7.3 A primeira revisão quinquenal ocorrerá ao final do 5º ano do Prazo da Concessão e as demais, sucessivamente, a cada 5 (cinco) anos. (grifo nosso)

17.8 Revisão Extraordinária

17.8.1 Revisão extraordinárias é a revisão decorrente de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da Concessão em razão das hipóteses estabelecidas na subcláusula 20.2, quando cabíveis.

17.9 Efeito do Reajuste, da Revisão e dos Fatores

17.9.1 O efeito decorrente das revisões será aplicado na mesma data-base do reajuste da Tarifa de Pedágio.

17.9.2 A Tarifa de Pedágio a ser praticada será autorizada mediante publicação de resolução específica da ANTT no DOU.

[...]

20. Alocação de Riscos

[...]

20.2 O Poder Concedente é responsável pelos seguintes riscos relacionados à Concessão:

[...]

20.2.12 vícios ocultos do Sistema Rodoviário e dos Bens da Concessão, vinculados à manutenção e operação, transferidos à Concessionária na Data da Assunção;

20.2.13 alteração unilateral no PER e no Contrato, por iniciativa do Poder Concedente, por inclusão e modificação de obras e serviços que afete o equilíbrio econômico-financeiro; (grifo nosso)

23. À luz do exposto, verifica-se que o contrato de concessão prevê a possibilidade de alteração das obrigações contratuais, inclusive a incorporação de novos investimentos, desde que a necessidade seja devidamente justificada.

6.4. ARCABOUÇO REGULATÓRIO

24. No mesmo sentido, visaremos trazer os dispositivos regulamentares desta Agência que abordam o assunto de inclusão de investimento não previsto inicialmente, no que tange a revisão quinquenal dos Contratos de Concessões.

25. Discorramos, transcrevendo os excertos, a seguir:

[RESOLUÇÃO ANTT Nº 5.950/2021:](#)

SEÇÃO III

Alteração Contratual

Art. 27. O contrato de concessão poderá ser alterado unilateralmente pela ANTT ou por acordo entre as partes.

§ 1º Se da alteração decorrer desequilíbrio econômico-financeiro, a ANTT promoverá a recomposição do equilíbrio na revisão subsequente, na forma da regulamentação, salvo renúncia por parte da concessionária.

§ 2º Quando o impacto for de difícil mensuração, a recomposição do equilíbrio poderá ser realizada por alteração de obrigações contratuais, mantendo-se a equivalência de encargos e vantagens conforme acordo entre as partes.

§ 3º O disposto no § 2º não impede a alteração unilateral da ANTT para manutenção da atualidade do serviço, que não importe em encargos adicionais extraordinários.

§ 4º As alterações no programa de exploração da rodovia anexo ao contrato de concessão serão formalizadas na versão consolidada anualmente do documento, mediante anuência da concessionária no processo administrativo correspondente para as alterações consensuais ou independentemente desta para alterações unilaterais. (Acrescentado pela Resolução 6000/2022/DG/ANTT/MI) (Grifo nosso)

[RESOLUÇÃO ANTT Nº 6.000/2022:](#)

ESTUDOS, PROJETOS E ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA

[...]

Obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão

[...]

Art. 42. Será obrigatória a apresentação de estudo de viabilidade para obras não previstas inicialmente no contrato de concessão nas seguintes hipóteses:

I - contornos alternativos e variantes;

II - quando se tratar de obra de grande vulto;

III - quando a obra estiver localizada na área de influência de ambiente ecologicamente sensível; e

IV - outros casos expressamente indicados pela Superintendência competente.

§ 1º A apresentação de estudo de viabilidade deverá ser previamente autorizada pela Diretoria, mediante proposta da Superintendência competente, de ofício ou mediante requerimento da concessionária.

[...]

Art. 46. A inclusão ou alteração de obra ou serviço no contrato de concessão poderá ser promovida mediante deliberação da Diretoria em termo aditivo contratual, cujos efeitos tarifários serão incorporados por meio da revisão extraordinária ou quinquenal, nos termos da terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, com base em projeto executivo aceito.

Parágrafo único. Investimentos em consonância com os programas governamentais estabelecidos, principalmente voltados à segurança viária, inclusive os associados à tecnologia, conforme definições da área competente, poderão ser celebrados por meio de termo aditivo, cujos efeitos tarifários serão incorporados no âmbito das revisões extraordinárias. (Grifo Nosso)

RESOLUÇÃO ANTT Nº 6.032/2023:

Art. 1º Aprovar a terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa à gestão econômico-financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Parágrafo único. Aplicam-se ao Regulamento das Concessões Rodoviárias as seguintes definições:

[...]

XIV - Revisão quinquenal: revisão do contrato de concessão, realizada em intervalos entre cinco e dez anos, que tem por finalidade a inclusão, alteração, reprogramação ou exclusão de obras e serviços, na alteração de escopo, parâmetros técnicos e de desempenho e na atualização e modernização de quaisquer outros aspectos contratuais, de modo a tornar o contrato mais eficiente e aderente às necessidades dos usuários da rodovia;

[...]

Art. 81. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão será realizada mediante utilização dos seguintes mecanismos, a critério da ANTT:

I - alteração do valor da tarifa de pedágio;

II - alteração do prazo da concessão;

III - aporte público;

V - modificação de obrigações contratuais;

V - alteração da localização ou inclusão de praças de pedágio ou pórticos de fluxo livre;

VI - estabelecimento ou remoção de cabines de bloqueio; e

VII - transferência ou retenção de valores utilizando o mecanismo de contas da concessão.

[...]

Art. 101. O contrato de concessão poderá prever a incidência de desconto de reequilíbrio denominado Fator D, para preservação do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de:

I - não execução de obrigações de acordo com o escopo, parâmetros técnicos e de desempenho e no prazo previsto no contrato de concessão; ou

II - suspensão ou exclusão de obrigações previstas no contrato de concessão.

§ 1º O desconto de reequilíbrio constitui mecanismo de preservação do equilíbrio econômico-financeiro para desonerar os usuários em razão do não cumprimento do contrato de concessão, por qualquer razão, independentemente de aferição de culpa da concessionária, da ANTT, do Poder Concedente ou de terceiros.

§ 2º O desconto de reequilíbrio não constitui penalidade imposta à concessionária.

§ 3º No caso de cumprimento de todas as obrigações especificadas, conforme escopo, parâmetros técnicos e de desempenho e dentro do prazo previsto no contrato de concessão, não haverá aplicação do desconto de reequilíbrio

[...]

CAPÍTULO X

REVISÕES CONTRATUAIS

Seção I

Disposições gerais

Art. 136. O contrato de concessão e a tarifa de pedágio serão submetidos às revisões ordinária, extraordinária e quinquenal de acordo com o procedimento e as hipóteses de cabimento previstas neste Capítulo.

[...]

Revisão Quinquenal

[...]

Disposições gerais

[...]

Art. 154. A revisão quinquenal será processada em intervalos entre 5 (cinco) e 10 (dez) anos de vigência do contrato de concessão para análise da evolução do cumprimento das obrigações e da necessidade de atualização e modernização contratual.

§ 1º A revisão quinquenal é de interesse público e será promovida de ofício pela ANTT, preferencialmente com a cooperação da concessionária e dos demais atores públicos e privados interessados.

§ 2º A revisão quinquenal poderá resultar na inclusão, alteração, reprogramação ou exclusão de obras e serviços, na alteração de escopo, parâmetros técnicos e de desempenho e na atualização e modernização de quaisquer outros aspectos contratuais, de modo a tornar o contrato mais eficiente e aderente às necessidades dos usuários da rodovia.

§ 3º O resultado revisão quinquenal deverá preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, eventualmente afetado pelas alterações contratuais promovidas. **(Grifo nosso)**

26. Isto posto, conclui-se que o pedido do assunto em tela poderá ser submetido à análise, através do processo de revisão quinquenal, cuja aprovação e deliberação estarão sob a competência da Diretoria da ANTT.

27. Dessa forma, fica evidenciado que, além de proporcionar a atualização e modernização dos contratos, a revisão quinquenal promove um ambiente de transparência e participação pública, fundamentos indispensáveis para a legitimidade das decisões tomadas.

7. MÉRITO

28. Analisa-se o mérito de inclusão do EVTEA relativo à implantação de estruturas de proteção aos pilares da Ponte do Vão Móvel localizada sobre o Rio Guaíba, localizada na BR-290/RS para o [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#) da Concessionária CCR ViaSul.

29. De início, é importante destacar que o arcabouço normativo e regulatório vigente — em especial o art. 42 da Resolução ANTT nº 6.000/2022 — estabelece que “será obrigatória a apresentação de estudo de viabilidade para obras não previstas inicialmente no contrato de concessão quando se tratar de obra de grande vulto”. Nesse sentido, a referida resolução disciplina os procedimentos aplicáveis à inclusão de obras e serviços não originalmente previstos no contrato, devendo ser observados os critérios técnicos e legais definidos pela Agência.

30. Neste contexto, destaca-se que, conforme as diretrizes do RCR 2, é obrigatória a elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) para embasar a eventual inclusão contratual de obras de grande magnitude. Tal estudo deve contemplar, de forma fundamentada, a análise das condições

técnicas da obra, sua viabilidade financeira, os impactos ambientais associados e as alternativas possíveis para mitigação dos riscos identificados.

31. A Concessionária ViaSul protocolou, por meio da Carta VS-ADC nº 288/2025 (SEI nº 31935332), a proposta de implantação de estruturas físicas de proteção aos pilares da Ponte do Vão Móvel. A proposta fundamenta-se na necessidade de mitigar riscos de colisão com embarcações, a exemplo do sinistro ocorrido em 2020 (Processo SEI nº 50500.070218/2020-11), que resultou na interdição total da rodovia por mais de 36 horas, ocasionando impactos relevantes à mobilidade e à economia regional.

32. A proposta apresentada está plenamente alinhada com os princípios da segurança viária, da eficiência logística e da gestão de riscos operacionais. Além disso, o investimento pleiteado enquadra-se nas hipóteses de elegibilidade previstas no art. 27 da Resolução ANTT nº 5.950/2021 e encontra respaldo no art. 154 da Resolução ANTT nº 6.032/2023, ao tratar-se de medida que visa tornar o contrato mais eficiente e aderente às necessidades dos usuários da rodovia.

33. Assim, verifica-se a viabilidade de inclusão do EVTEA relativo à implantação de estruturas de proteção aos pilares da Ponte do Vão Móvel no escopo do [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#), por meio do processo de revisão quinquenal. Tal inclusão está condicionada à posterior validação técnica da proposta pelas áreas especializadas da ANTT, em especial a Gerência de Engenharia Rodoviária – GEENG, quanto à adequação do projeto, critérios técnicos, estimativas orçamentárias e cronograma de execução.

34. Dessa forma, do ponto de vista contratual, **verifica-se a viabilidade de EVTEA para implantação de estruturas de proteção aos pilares da Ponte do Vão Móvel no Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018 por meio da revisão quinquenal, sendo um importante componente quanto à melhoria da segurança viária, condicionando-se sua efetiva inclusão no contrato de concessão à avaliação dos estudos enviados, a ser realizada pela Gerência de Engenharia Rodoviária - GEENG.**

35. Diante do exposto, no que cabe a esta GEGIR, pode-se concluir que **a inclusão do pleito em tela é viável**. A inserção dessa cláusula, portanto, está em conformidade com as práticas contratuais vigentes, contribuindo diretamente para o alcance da modernização contratual, um dos principais objetivos do processo de revisão quinquenal. No entanto, é de suma importância que as premissas e condições estabelecidas, sejam observadas ao longo de sua execução, a fim de evitar-se qualquer tipo de descumprimento ou distorção dos objetivos originalmente propostos.

8. CONCLUSÃO

36. Inicialmente, esta Gerência reconhece a proposta da Concessionária CCR ViaSul pois foi apresentada por seu representante legal e foi devidamente motivada e fundamentada tecnicamente, bem como respeitou os ditames legais, contratuais e regulamentares.

37. A análise da presente proposta foi realizada no âmbito do processo de Levantamento de Necessidades do [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#), conforme o processo nº 50500.025212/2024-12.

38. Ressalta-se, ainda, que esta análise se baseou na veracidade das fontes utilizadas pela Concessionária, nos termos das correspondências, documentos juntados aos autos e processos citados.

39. Conclui-se, portanto, do ponto de vista contratual, pela viabilidade da inclusão de realização de EVTEA, no âmbito da Revisão Quinquenal, referente à implantação de estruturas de proteção aos pilares da Ponte do Vão Móvel no [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2018](#). Todavia, sua efetiva aplicação no contrato de concessão está condicionada à manifestação das áreas técnicas da ANTT em relação aos estudos encaminhados pela Concessionária.

40. A inclusão da referida obrigação por meio do processo de revisão quinquenal possibilita o ajuste do contrato de concessão conforme as novas realidades e necessidades que surgem ao longo do tempo.

9. ENCAMINHAMENTOS

41. Considerando os procedimentos do processo de revisão quinquenal, sugerimos que o pleito seja submetido à apreciação da Diretoria da ANTT para deliberação.

42. Por fim, sugere-se o envio da presente análise via Ofício à Concessionária, e Despacho à COGIR/GEGIR, para conhecimento dos resultados e encaminhamentos propostos.

(assinado e datado eletronicamente)

HENRIQUE FERREIRA MARTINS

Coordenador de Gestão de Investimentos Propostos para serem incluídos nos Contratos de Concessão

(assinado e datado eletronicamente)

LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS

Gerente de Gestão de Investimentos Rodoviários



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE FERREIRA MARTINS**, Coordenador(a), em 11/08/2025, às 10:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS**, Gerente, em 12/08/2025, às 09:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **34345037** e o código CRC **A6E74CE0**.

